

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4779/2538

นาย ทรงพล เมธาพิพย์
นาย ปริญญา นิตยเมฆินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คดีแพ่งคู่ความตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีไปตามคำเบิกความของพยานในคดีอาญาโดยไม่มีการสืบพยานเมื่อปรากฏว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งตามที่ตกลงกันดังกล่าวศาลก็ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2526 โจทก์ซื้อรถยนต์เก๋งจากนายบุญเลิศ เลิศพัฒนกุล ราคา 640,000 บาท โจทก์ชำระเงินจำนวน 240,000 บาท กับส่งจ่าย เชื้อธนาкарทหารไทย จำกัดสาขาลำปาง ลงวันที่6 มีนาคม 2527 จำนวน 400,000 บาท ให้แก่นายบุญเลิศและโจทก์รับมอบรถยนต์คันดังกล่าวมาครอบครองแล้วหลังจากนั้นนายบุญเลิศแจ้งให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คันดังกล่าวของบริษัทอโตเซลล์แอ่นเครดิต จำกัด ให้จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวเป็นชื่อโจทก์เป็นเจ้าของ จำเลยตกลงจะดำเนินการให้ ต่อมาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนจัดเอารถยนต์คันดังกล่าวเข้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิส

โก้ จำกัด เป็นเงิน 400,000 บาทแล้วให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์ทิสโก้จำกัด และโจทก์มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนรับเงินจำนวน 400,000
บาทจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด แทนโจทก์ จำเลยตกลงเป็นตัวแทน
เชิรับเงินจำนวนดังกล่าวแทนโจทก์เพื่อนำไปมอบให้โจทก์และโจทก์จะนำเงิน
จำนวนนี้ไปชำระตามเช็คที่โจทก์มอบให้นายบุญเลิศต่อมาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527
จำเลยรับเช็คธนาคารกสิกรไทยสาขาสันักสีลม จำนวน 400,000 บาท ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ส่งจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมอบให้แก่จำเลยรับไว้ในฐานะตัวแทนเชิดของโจทก์ ต่อมา
จำเลยนำเช็คฉบับนี้เข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค และธนาคารเรียกเก็บเงินเข้า
บัญชีของจำเลยเรียบร้อยแล้ว จำเลยในฐานะตัวแทนโจทก์ต้องคืนเงินจำนวนนี้ให้
โจทก์ แต่จำเลยไม่คืน โจทก์ทวงถามจำเลยให้ชำระเงินแต่จำเลยปฏิเสธทำให้โจทก์
เสียหาย โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด ขอให้
บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 624,499.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปีของต้นเงิน 400,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยตกลงซื้อรถยนต์แก๊งจากนายบุญเลิศเลิศพิพัฒน์
กุล และไม่เคยชำระเงินหรือเช็คให้นายบุญเลิศนายบุญเลิศไม่ได้ส่งมอบรถยนต์ให้
โจทก์ รถยนต์คันดังกล่าวนายบุญเลิศได้ขายให้นางวาสนา แสงศรีหรือธวัชส์เงินต่อ
มานางวาสนาขายให้โจทก์ราคา 640,000 บาท โดยโจทก์นำรถยนต์ของโจทก์ตีราคา
เป็นเงินดาวน์ 240,000 บาท พร้อมกับออกเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาลำปาง
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2527 จำนวนเงิน 400,000 บาท มอบให้แก่นางวาสนา นางวาสนา
จึงส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้โจทก์ จำเลยมิใช่ตัวแทนของโจทก์และโจทก์ไม่เคย
มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนกระทำการจัดนำรถยนต์เข้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ทิสโก้ จำกัด และไม่เคยให้จำเลยรับเงินแทนโจทก์ จำเลยกับโจทก์ไม่เคยรู้จักกัน

และโจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวแต่อย่างใด นางวาสนาขอให้จำเลยช่วยติดต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ให้จำเลยติดต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด นางวาสนาจึงได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด แล้วให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อจากบริษัท ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 บริษัทได้จ่ายเงิน 400,000 บาท ให้แก่นางวาสนาโดยผ่านจำเลยจำเลยได้นำเงินดังกล่าวให้แก่ นางวาสนาแล้ว จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงิน 400,000 บาท ให้แก่โจทก์อีก ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ จำเลยไม่สืบพยาน โดยขอถือเอาคำเบิกความของพยานแต่ละฝ่ายในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 200/2530 ของศาลจังหวัดลำปางเป็นพยานให้ศาลวินิจฉัยตาม ประเด็นและภาระการพิสูจน์ที่ศาลกำหนด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า แม้คู่ความจะตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีไปตามคำเบิกความของพยานในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 200/2530 ของศาลจังหวัดลำปางโดยไม่มีการสืบพยานก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในมูลกรณีเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยกับนายบุญเลิศเลิศพิพัฒน์กุล และนางวาสนา แสงศรีหรือธวัชเงิน เป็นจำเลยในคดีอาญา โดยกล่าวหาว่าร่วมกันฉ้อโกงเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์พิพาท และร่วมกันยกยอกเงินค่าขายรถยนต์พิพาท จำนวน 400,000 บาท ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด จ่ายให้โจทก์ ดังปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 200/2530 ของศาลจังหวัดลำปางนั่นเอง ในคดีดังกล่าวศาลพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้วโดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ตกลงซื้อรถยนต์พิพาทจากนางวาสนา แล้วนางวาสนาเป็นผู้ติดต่อมอบ

หมายให้จำเลยช่วยติดต่อโอนขายรถยนต์พิพาทให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดในราคา 400,000 บาท แล้วให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทจาก บริษัทดังกล่าว ซึ่งจำเลยก็รีบดำเนินการให้จนแล้วเสร็จ เมื่อจำเลยได้รับเงินจำนวน 400,000 บาท จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด แล้วก็มอบเงินนั้นให้แก่นาง วาสนา จำเลยกระทำการโดยสุจริตมิได้กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนโจทก์ มิได้มอบหมายให้จำเลยขายรถยนต์พิพาทให้บริษัทดังกล่าวและรับเงินแทน จำเลย จึงไม่มีความผิดฐานยักยอกเงินค่าขายรถยนต์พิพาท ดังนั้นการที่โจทก์กลับมาฟ้อง คดีแพ่งเรียกเงินจำนวน 400,000 บาท จากจำเลยเป็นคดีนี้อีก คดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ ปราบฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามความในมาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา คดีนี้จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้เป็นตัวแทนของโจทก์ จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินค่าขายรถยนต์คันพิพาทจำนวน 400,000 บาท ไป มอบให้แก่โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องของโจทก์ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น